

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1684/2538

นาย ปาน ขจรภัย
นาง บุญเทียม ทิพย์ประเวช

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 161, มาตรา ตาราง 5

ความรับผิดชอบที่สุดสำหรับ ค่าฤชาธรรมเนียมของกลุ่มความในคดีซึ่งรวมทั้ง ค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีเมื่อ ยึดทรัพย์สินซึ่งมิใช่ตัวเงินแล้ว ไม่มีการขายหรือจำหน่ายยอมตกอยู่แก่กลุ่มความฝ่ายที่แพ้คดี

คดี สืบเนื่อง มาจาก ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ให้ โจทก์ เป็น ผู้ เสียค่าธรรมเนียมการ ยึด ที่ดิน ของ จำเลย พร้อม สิ่งปลูกสร้าง โดย ไม่มีการ จำหน่าย หรือ ขาย

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "มี ปัญหา ตาม ฎีกา โจทก์ ว่า โจทก์ หรือ จำเลยผู้ แพ้คดี มี หน้าที่ ต้อง ชำระ ค่าธรรมเนียม เจ้าพนักงาน บังคับคดีเมื่อ ยึดทรัพย์สิน แล้ว ไม่มีการ ขาย หรือ จำหน่าย ตาม ตาราง 5 ข้อ 3ท้าย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง เห็นว่า ค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงาน บังคับคดี เมื่อ ยึดทรัพย์สิน ซึ่ง มิใช่
ตัว เงิน แล้ว ไม่มีการ ขาย หรือ จำหน่าย เป็น ค่าธรรมเนียม ใน การ บังคับคดี ตาม
ที่ บัญญัติไว้ใน ตาราง 5 ข้อ 3 ท้าย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และ
ตาม มาตรา 161 วรรคหนึ่ง ความรับผิด ชั้น ที่สุด สำหรับ ค่าฤชาธรรมเนียมของ คู่
ความ ใน คดี ย่อม ตก อยู่ แก่ คู่ความ ฝ่าย ที่ แพ้ คดี คดี นี้ ศาลชั้นต้นพิพากษา ให้
จำเลย ชำระ เงิน พร้อม ดอกเบี้ย และ ค่าฤชาธรรมเนียม แก่โจทก์ คดีถึงที่สุด แล้ว
จำเลย จึง เป็น ฝ่าย แพ้ คดี ต้อง รับผิด ชำระค่าธรรมเนียม ใน การ บังคับคดี ตาม
บท กฎหมาย ดังกล่าว หลังจาก ที่ศาลชั้นต้น มี คำพิพากษา แล้ว เมื่อ วันที่ 7
มีนาคม 2533 จำเลย ไม่ยอมปฏิบัติตาม คำพิพากษา จน โจทก์ ต้อง ขอให้ บังคับ
คดี และ นำยึด ที่ดินพร้อม สิ่งปลูกสร้าง ของ จำเลย จน ต่อมา วันที่ 3 สิงหาคม
2533 จำเลยได้ นำ เงิน ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น พร้อม ดอกเบี้ย มา วางศาล
ชำระหนี้ให้ โจทก์ แต่ มิได้ ชำระ ค่าธรรมเนียม เจ้าพนักงาน บังคับคดี แต่อย่างใด
การ ที่ โจทก์ ต้อง บังคับคดี เป็น ความผิด ของ จำเลย ซึ่ง เป็น ฝ่าย แพ้ คดีจำเลย
จึง มี หน้าที่ ชำระ ค่าธรรมเนียม เจ้าพนักงาน บังคับคดี เมื่อยึดทรัพย์ แล้ว ไม่มี
การ ขาย หรือ จำหน่าย หาใช่ เป็น หน้าที่ ของ โจทก์ผู้ชนะ คดี ไม่ ที่ ศาลชั้นต้น
และ ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัย ว่า เป็น หน้าที่ของ โจทก์ ผู้นำยึด เป็น ผู้ต้อง เสีย ค่า
ธรรมเนียม ยึด แล้ว ไม่มี การ ขายนั้น ศาลฎีกา ไม่เห็น พ้อง ด้วย ฎีกา โจทก์ ฟัง
ขึ้น "

พิพากษากลับ เป็น ว่า โจทก์ ไม่ต้อง รับผิด เสีย ค่าธรรมเนียมยึดทรัพย์สิน
แล้ว ไม่มี การ ขาย ตาม คำสั่ง ของ เจ้าพนักงาน บังคับคดี

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-อิริราช มณีภาค)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การดำเนินคดีในศาลต้องมีค่าฤชาธรรมเนียมนับแต่เสนอคำฟ้องสู่ศาลจนถึงมีการ
บังคับคดีเพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีเช่นเมื่อฟ้องต้อง
เสียค่าขึ้นศาลถ้าเป็นคดีมีข้อพิพาทต้องเสียในอัตราร้อยละ2.5ของทุนทรัพย์ถ้าทุน
ทรัพย์ที่ฟ้องคดีเป็นเงิน100,000บาทต้องเสียค่าขึ้นศาลเป็นเงิน25,000บาทแต่เสีย
อย่างมากไม่เกิน200,000บาท(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา149,150และตาราง1ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง(1)(ก) โดย
ต้องเสียในเวลายื่นคำฟ้องและผู้เสียคือผู้ยื่นคำฟ้อง ตามบทบัญญัติมาตรา149มีข้อ
พิจารณาในเรื่องการชำระค่าฤชาธรรมเนียมอย่างกว้างอยู่2ประการ (1)ประการแรก
การชำระหรือเสียค่าฤชาธรรมเนียมการเสนอคดีสู่ศาลหรือชั้นบังคับคดีในเบื้องต้น
ปัญหาว่าเมื่อเริ่มคดีใครเป็นผู้เสียมาตรา149ได้กำหนดไว้แล้วเช่นการยื่นคำฟ้องผู้เสีย
ค่าฤชาธรรมเนียมคือคู่ความผู้ยื่นฟ้อง นอกจากนี้ตามบทบัญญัติดังกล่าวยังระบุ
กว้างๆไว้ว่าในการดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างอื่นให้ผู้นั้นเป็นผู้ชำระ กล่าวโดยสรุป
แล้วผู้เสนอกระบวนการพิจารณาใดๆของศาลเป็นผู้ชำระค่าฤชาธรรมเนียมศาลในเบื้องต้น
(มาตรา149วรรคแรก)ซึ่งจะต้องเสียหรือชำระเมื่อใดต้องเป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายเช่นค่าขึ้นศาลเสียในเวลายื่นคำฟ้อง(ตาราง1ท้ายประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง)ค่าแต่งตั้งทนายความ(มาตรา61)ชำระเมื่อยื่นใบแต่งตั้งทนาย
(2)ประการที่สองความรับผิดชอบที่สุดของคู่ความในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียม ปัญหา
ความรับผิดชอบในชั้นที่สุดว่าใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียม ตาม
มาตรา161ระบุว่าความรับผิดชอบที่สุดสำหรับค่าฤชาธรรมเนียมของคู่ความในคดียอม

ตกอยู่แก่คู่ความฝ่ายที่แพ้คดี หลักการตามบทบัญญัติดังกล่าวนับว่าชอบด้วยเหตุผล และความเป็นธรรมฝ่ายที่แพ้คดีควรต้องรับผิดชอบในค่าฤชาธรรมเนียมทั้งหลายทั้งปวง ในการสั่งค่าฤชาธรรมเนียมศาลคงต้องยึดถือหลักการดังกล่าวเป็นสำคัญและฝ่ายใด แพ้ชนะคดีคงต้องพิจารณาเป็นศาลๆไป(คำพิพากษาศาลฎีกาที่1203/2508) อย่างไรก็ตามกฎหมายยังให้เป็นดุลพินิจของศาลที่จะกำหนดให้ฝ่ายใดเป็นผู้รับผิดชอบในค่าฤชา ธรรมเนียมก็ได้โดยคำนึงถึงเหตุผลสมควรและความสุจริตในการรู้ความหรือการ ดำเนินคดีของคู่ความมาตรา161วรรคแรก,คำพิพากษาศาลฎีกา

ที่708/2509(ป),2956/2525,4749/2533และ483/2534 ค่าธรรมเนียมในการบังคับ คดีเป็นค่าฤชาธรรมเนียมอย่างหนึ่งจึงตกอยู่ในบังคับตามมาตรา161เช่นกัน(คำ พิพากษาศาลฎีกาที่3341/2537) กรณีคดีตามหัวข้อหมายเหตุเป็นเรื่องโจทก์ฟ้องขอ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน50,000บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ15ต่อปีใน ระหว่างพิจารณาศาลชั้นต้นมีคำสั่งอายัดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยไว้ชั่วคราว ก่อนพิพากษาต่อมาศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามฟ้องจำเลยไม่ชำระ หนี้ตามคำพิพากษาโจทก์ขอให้บังคับคดีศาลชั้นต้นจึงออกหมายบังคับคดีและมีการ ยึดทรัพย์จำเลยดังกล่าวในชั้นบังคับคดีต่อมาจำเลยนำเงินจำนวนตามคำพิพากษาไป วางศาลและโจทก์ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวไปจากศาลแล้วต่อมาเจ้าพนักงานบังคับ คดีมีหนังสือแจ้งให้โจทก์ชำระเงินค่าธรรมเนียมยึดแล้วไม่มีการขายโจทก์ยื่นคำร้อง ต่อศาลชั้นต้นว่าโจทก์ไม่ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมดังกล่าวศาลชั้นต้นและ ศาลอุทธรณ์ให้โจทก์เป็นผู้เสียโจทก์จึงฎีกาลำดับขั้นตอนของคดีดังกล่าวท่านผู้อ่าน คงพอมองเห็นภาพกระบวนการพิจารณาคดีและเมื่อปรับเข้ากับหลักเกณฑ์ว่าคดีค่า ฤชาธรรมเนียมตามมาตรา149วรรคแรกและมาตรา161วรรคแรกแล้วคงได้คำตอบ ว่าคู่ความฝ่ายใดจะต้องรับผิดชอบในค่าธรรมเนียมการยึดทรัพย์สินพิพาทแล้วไม่มีการ ขายนี้ ศาลฎีกาได้ให้เหตุผลแห่งคำวินิจฉัยเกี่ยวกับคดีนี้ไว้ในตอนหนึ่งโดยสรุปว่าคดี นี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียมแก่

โจทก์คดีถึงที่สุดแล้วจำเลยจึงเป็นฝ่ายแพ้คดีต้องรับผิดชอบชำระค่าฤชาธรรมเนียมในการ
บังคับคดีตามกฎหมายดังกล่าว(มาตรา161วรรคแรก)หลังจากที่ศาลชั้นต้นมีคำ
พิพากษาแล้วจำเลยไม่ยอมปฏิบัติตามคำพิพากษาจนโจทก์ต้องขอให้บังคับคดีและนำ
ยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยจนต่อมาจำเลยนำเงินตามคำพิพากษาศาลชั้น
ต้นพร้อมดอกเบี้ยมาวางศาลชำระหนี้ให้โจทก์แต่มิได้ชำระค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงาน
บังคับคดีแต่อย่างใดการที่โจทก์ต้องบังคับคดีเป็นความผิดของจำเลยซึ่งเป็นฝ่ายแพ้
คดีจำเลยจึงมีหน้าที่ชำระค่าฤชาธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีเมื่อยึดแล้วไม่มีการ
ขายหรือจำหน่ายหาใช่เป็นหน้าที่ของโจทก์ผู้ชนะคดีไม่ คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่1684/2538คงเป็นบรรทัดฐานเช่นฎีกาก่อนๆที่ย้ำให้เห็นว่าผู้แพ้คดีต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ชำระค่าฤชาธรรมเนียมซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมในชั้นบังคับคดีด้วย มีข้อควรพิจารณา
สำหรับกรณีที่มีการยึดทรัพย์สินซึ่งมิใช่ตัวเงินแล้วไม่มีการขายหรือจำหน่ายว่าฝ่ายที่
แพ้คดีเช่นจำเลยซึ่งจะต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวถึงอัตราร้อยละ3.5ของ
ราคาทรัพย์สินที่ยึดนั้นซึ่งบางครั้งอาจมากกว่าหนี้ที่ต้องชำระตามคำพิพากษาด้วยเช่น
หนี้ตามคำพิพากษาเป็นเงินเพียง50,000บาทแต่มีการยึดที่ดินของจำเลยซึ่งมีแปลง
เดียวโดยไม่มีทรัพย์สินอื่นเลยแต่ราคาที่ดินตามราคาประเมินเป็นเงิน
ถึง10,000,000บาทดังนั้นต่อมาไม่มีการขายต้องเสียค่าธรรมเนียมการยึดถึงร้อยละ
3.5เป็นเงิน350,000บาทซึ่งมากกว่าจำนวนเงินที่ต้องชำระหนี้ตามคำพิพากษาเสีย
อีกดังนั้นเป็นที่เห็นได้ชัดว่าจำเลยจะต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ถึง350,000บาทรวมกับหนี้ตามคำพิพากษาอีก51,000บาทนับว่าเป็นความเสียหาย
ของจำเลยโดยใช่เหตุดังนั้นในการสู้คดีหรือดำเนินคดีของฝ่ายจำเลยหรือแม้แต่โจทก์
ควรคำนึงถึงกรณีนี้ไว้ด้วย พลประโยชน์ ฤทธิรักษา